

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2108/2532

นายอนันต์ นวลระวี กับพวก

โจทก์

นายวิชัย เจียมรัตโนภาส

จำเลย

นายพลสิทธิ์ ขวัญทอง ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกาของโจทก์โจทก์ที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ทั้งสองเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 49)

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 175,177,180,181 และมาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 48)

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 49)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัย
ข้อเท็จจริงว่า คดีของโจทก์ยังไม่มีมูลความผิดตามที่ฟ้อง โจทก์ฎีกาสรุปใจความได้
ว่า ตามที่โจทก์นำสืบมาฟังได้ว่าคดีโจทก์มีมูลครบองค์ความผิดตามฟ้องแล้ว เป็น
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 220ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัย
ข้อเท็จจริงว่า คดีของโจทก์ยังไม่มีมูลความผิดตามที่ฟ้อง โจทก์ฎีกาสรุปใจความได้
ว่า ตามที่โจทก์นำสืบมาฟังได้ว่าคดีโจทก์มีมูลครบองค์ความผิดตามฟ้องแล้ว เป็น
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 220ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(วินัย กันนะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>